

1500750-38.2022.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... o réu disse estar preso por tráfico e haver respondido a processos de assalto e furto. Em relação aos crimes descritos na denúncia, disse que foi chamado para mostrar o que tinha no bolso, tirou o que estava levando, mas o agente falou que não estava conseguindo ver direito e falou para entrar na gaiola, o que recusou. Afirmou que foi levado para o pavilhão disciplinar, xingou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500750-38.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500750-38.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3042779/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ARNALDO LAGATTA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Contra o réu pesa a acusação de ter praticado contra duas vítimas o delito do artigo 147, caput, do Código Penal.

O pedido condenatório trazido na denúncia é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados.

De fato, a vítima Fábio, agente penitenciário, descreveu que realizava procedimento na unidade prisional, enquanto os presos estavam se direcionando para o pátio de sol, quando seu parceiro percebeu que o réu estava com um objeto no bolso e o chamou para que mostrasse do que se tratava. O réu se negou a mostrar, não quis entrar no local em que devia e foi para o pátio. Depois de realizar procedimento de bater piso, quando os presos retornavam para o raio e foram trancados nas celas, foram até a cela do réu e falaram a ele que ia ser levado para setor disciplinar pelo fato de haver cometido falta. O réu ficou alterado, passou a falar algumas bobagens e os ameaçou dizendo para verificarem quantas pessoas ele já tinha matado. Referiu que as revistas de piso e grade são feitas duas vezes por semana, ocasião na qual os presos são levados para outro local, e que o réu provavelmente estava levando alguma coisa ilícita. Disse que a falta do réu consistiu na recusa de mostrar o que ele tinha no bolso. Afirmou, por fim, que se sentiu atemorizado com a ameaça de morte proferida pelo réu (págs. 90/93).

No mesmo sentido as declarações da vítima Edinaldo. Segundo afirmou, estavam realizando inspeções no pavilhão quando notou que o réu saiu com coisas nos bolsos. Pediu ao réu que entregasse o que tinha no bolso, porém ele se negou. Após realizar os procedimentos no pavilhão, informou ao réu que ele seria conduzido ao pavilhão disciplinar. O réu, então, passou a fazer ameaças, falava que já tinha matado dois policiais e que seriam os outros dois. Afirmou que também foi ameaçado de morte e temeu que o réu atentasse contra sua vida pelo fato de ele pertencer a facção criminosa (págs. 90/93).

Interrogado, o réu disse estar preso por tráfico e haver respondido a processos de assalto e furto. Em relação aos crimes descritos na denúncia, disse que foi chamado para mostrar o que tinha no bolso, tirou o que estava levando, mas o agente falou que não estava conseguindo ver direito e falou para entrar na gaiola, o que recusou. Afirmou que foi levado para o pavilhão disciplinar, xingou o funcionário, assim como foi xingado, discutiu com o funcionário Fábio, mas não fez ameaça (págs. 90/93).

Concluída a instrução, observa-se que o réu negou as práticas delitivas descritas na denúncia. A negativa, contudo, destoa do acervo probatório.

Com efeito, as vítimas, agentes penitenciários, foram uníssonas ao afirmar haverem sido ameaçadas de morte pelo réu.

Diversamente do que pretende a Defesa, não há se receber com reservas as narrativas das vítimas. Elas asseveraram que foram ameaçadas de morte, o que basta para a configuração do delito em testilha. Aliás, pondere-se que perfeitamente aceitável alguma imprecisão por parte das vítimas acerca dos exatos termos utilizados pelo réu.

Nada há nos autos que infirme a palavra das vítimas, cujos relatos em Juízo estão em harmonia com as declarações prestadas na Delegacia, alguns dias depois dos fatos (págs. 7/8). Nesse contexto, seria contrassenso negar-lhes crédito.

A propósito, o réu admitiu ter desobedecido às determinações de um dos agentes públicos, que, no evidente intuito de coibir trânsito de algo ilícito dentro da unidade prisional, determinou que o réu mostrasse o que estava levando no bolso. Esse contexto, descrito pelo próprio réu, reforça o valor probatório do relato fidedigno dos agentes públicos que atribuíram ao réu a prática das ameaças no transcorrer do desempenho de suas legítimas funções.

A idoneidade do prenúncio igualmente ficou comprovada, porquanto as vítimas representaram pela persecução penal e afirmaram terem ficado atemorizadas com as ameaças propaladas.

Ameaçar consiste em intimidar, propalar castigo ou malefício, sendo os meios de

execução aqueles expressos na norma incriminadora (palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico), o que evidentemente ocorreu no caso.

Resta consignar que eventual exaltação de ânimo durante discussão, esta mencionada pelo réu e negada pelas vítimas, não exime o réu da responsabilização penal (CP, artigo 28). Perfilho entendimento segundo o qual, na esteira da jurisprudência dominante, para configurar o delito em comento, desnecessário ânimo calmo e refletido. Grande parte de delitos dessa natureza, como se sabe, ocorre em circunstâncias de raiva, cólera ou de desentendimento.

Note-se que os dois agentes públicos foram ameaçados em um mesmo contexto fático, porém a ação dolosa derivou de desígnios autônomos, de modo que as penas devem ser aplicadas cumulativamente (CP, artigo 70, caput, segunda parte).

Presentes os pressupostos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, sopesados os maus antecedentes (autos 0030235-48.2010.8.26.0050, 0047267-18.2000.8.26.0050, 0066738-39.2008.8.26.0050, 0081312-33.2009.8.26.0050 e 1026/2002 - págs. 13/41), a pena de cada delito é aumentada de 1/6, resultando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Embora o preceito secundário do tipo penal seja alternativo, a pena isolada de multa não se mostra adequada diante dos maus antecedentes já apontados e do cometimento de delito contra mais de uma vítima.

Na segunda fase, a pena é agravada de 1/6 devido à reincidência (autos 0023664-22.2014.8.26.0050 e 0071873-17.2017.8.26.0050 - págs. 13/41), perfazendo cada pena 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Oportuno consignar que a despeito de o réu haver descrito as circunstâncias do fato de forma a contribuir para a formação do convencimento no julgamento do mérito (STJ Súmula 545), ele ostenta mais de uma recidiva, e isso prepondera no cômputo da pena (STJ Tema 585).

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e aumento, as penas ficam estabelecidas em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Incidente a regra do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal, as penas são aplicadas cumulativamente, totalizando 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Não há período de prisão a ser considerado para efeitos da detração antecipada (CPP, artigo 387, § 2º).

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, por se tratar de detenção e de réu que ostenta maus antecedentes e multirreincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno ARNALDO LAGATTA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 70, caput, segunda parte (duas vezes), do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da segregação cautelar, o réu, que vem respondendo solto a este processo (preso por outro), poderá interpor eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, e arquivem-se os autos oportunamente.

Sem custas, na forma do artigo 4º, § 9º, caput, da Lei n.º 11.608/2003. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA